

Nr. 185 Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an den Reichsminister der Justiz. 2. November 1939

R 43 II/1513a, Bl. 34 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 4. Oktober 1939 (RGBl. I S. 2000).

Vorgang: Dortiges Schreiben vom 11. 9. 1939 an den Reichsminister Dr. Lammers² – AZ. 4212-IIa 2 1123/39 –.

Die auf dortige Veranlassung ergangene Verordnung sieht im § 1 vor, daß gegen jugendliche Täter die Strafen und *Maßregeln der Sicherung und Besserung*, die gegen Erwachsene angeordnet sind, verhängt werden können, sofern die in den weiteren Bestimmungen der Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind³. Damit hat sich die Justiz erneut die Befugnis erteilen lassen, Maßregeln der Sicherung und Besserung anzuordnen.

Wie dort bekannt ist, bin ich der Auffassung, daß die Anordnung von Maßregeln der Sicherung und Besserung das ureigenste Aufgabengebiet der Polizei und nicht der Justiz ist. Diesen Standpunkt habe ich den dortigen Stellen gegenüber bereits wiederholt ausdrücklich betont. In der Tagung der Großen Strafprozeß-Kommission in Bad Brückenau vom 28. November – 6. Dezember 1938 habe ich meinen Standpunkt durch meine Referenten eingehend erörtern lassen⁴.

Ich muß bei dieser Sachlage mein Befremden darüber ausdrücken, daß die zum Erlaß der vorerwähnten Verordnung führenden Umstände von dort aus dazu benutzt wurden, die Berechtigung der Justizbehörde zur Anordnung von Maßregeln der Sicherung und Besserung erneut festlegen zu lassen. Da die Verordnung auf Befehl des Führers *kurzfristig* zu ergehen hatte, wurde die Widerspruchsfrist von dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei so kurz bemessen, daß der dortige Entwurf erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist bei mir einging und eine Widerspruchserhebung nicht mehr möglich war. Es wäre mir in jedem Fall angebrachter erschienen, wenn die Justiz die Streitfrage im Hinblick auf den Kriegszustand jetzt nicht aufgerollt hätte, zumal der vom Führer erteilte Befehl die Hineinnahme von Bestimmungen über Maßregeln der Sicherung und Besserung in die Verordnung nicht erforderlich machte.

Ich behalte mir vor, die Frage der Zuständigkeit zur Anordnung von Maßregeln der Sicherung und Besserung zu einem geeigneter erscheinenden Zeitpunkt nochmals aufzurollen⁵.

¹ Dem RMRk am 9. 11. 1939 durch MDgt. Best zur Kenntnis übersandt.

² Dok. Nr. 150; dort auch Vorgeschichte.

³ Wortlaut s. ebd. Anm. 3.

⁴ Hierzu die Ausführungen zum Sicherungsverfahren von MR Zindel und PolPräs. a. D. Klaiber in den Sitzungen vom 3. und 6. 12. 1938; QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt. Bd. II/3, S. 467 f., 500–504; auch GRUCHMANN, Justiz, S. 1017 ff.

⁵ MR Ficker stellte am 22. 11. 1939 in einem Vm. für Lammers klar, daß die Frage, wer Sicherungs- und Besserungsmaßnahmen „auf Grund des Strafgesetzbuchs“ verhängen dürfe, sich der Rkci noch nicht gestellt habe. Wenn der RFSS in den zehn Tagen zwischen Vorlage der VO am 14. 9. und Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die ergänzte Fassung am 24. 9. (Dok. Nr. 150 Anm. 4) nicht beteiligt worden sei, „so ist dies ein Internum des GBV, für das eine andere Stelle nicht verantwortlich gemacht werden kann“. Was im übrigen die VO selbst anlange, so solle sie „die Bestrafung besonders verabscheuungswürdiger Verbrechen Jugendlicher nach Erwachsenenmaßstab ermöglichen. Es ist schwer einzusehen, wie die erwünschte scharfe Bestrafung erfolgen kann,

H. Himmler

ohne daß dem Richter auch das scharfe Mittel der Maßregeln der Sicherung und Besserung (z.B. Unterbringung im Arbeitshaus, Sicherungsverwahrung) zur Verfügung steht. Nach Lage der Dinge wäre dem Justizminister mit Recht ein Vorwurf zu machen gewesen, wenn er die Maßregeln der Sicherung und Besserung in § 1 *nicht* genannt hätte.“ Die Angelegenheit wurde danach in der Rkei ohne weiteres z.d.A. verfügt; R 43 II/1513a, Bl. 35 f.

Zitierhinweis

Nr. 185 Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an den Reichsminister der Justiz. 2. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d185>